

El contrato de trabajo y tus derechos

Firmar un contrato es entrar en una relación regulada por tres capas de normas: la ley, el convenio de tu sector y el propio contrato. Esta unidad te enseña a leer esas tres capas, a reconocer qué modalidad de contrato te ofrecen y a descifrar una nómina de verdad, para que sepas exactamente qué ganas, qué te descuentan y por qué.



EL CASO

Del 10 % al 40 % de contratos indefinidos

Antes de la reforma de 2021, uno de cada diez contratos firmados cada mes era indefinido. Tras el RDL 32/2021 pasaron a más del 40 %, el temporal quedó restringido a causas tasadas y el fijo-discontinuo empezó a contar como indefinido en las estadísticas.

*Unos lo celebran como cambio estructural;
otros lo leen como cambio cosmético.*



§ 1

Ahora entramos dentro

Firmar no es un trámite menor. Es el instante en que pasas a ser titular de derechos exigibles y de obligaciones concretas.

Dear Dr. Hu:

I am pleased to authorize your appointment as Assistant Professor, without tenure, in the Department of Mechanical, Aerospace & Biomedical Engineering, College of Engineering, at the University of Tennessee. This appointment is to begin on September 1, 2013, at a salary of ninety-six thousand dollars (\$96,000) per academic year (two semesters), payable in twelve equal installments of eight thousand dollars (\$8,000) per month. This offer is contingent upon documentation of citizenship and/or work authorization as required by the Immigration Reform and Control Act of 1986.

This offer is contingent upon successful completion of a background check and receipt of an official transcript. If you have not already done so, you must execute the University's background check Authorization Form (http://hr.utk.edu/files/docs/ut_application_part2.pdf). If the University decides that the results of your background check are not satisfactory, this offer may be rescinded or your employment may be terminated. We are also required to have on file an official transcript from the institution that awarded your terminal degree. This offer is contingent upon our receipt of your transcript, which should be sent directly to the Provost's Office.

The policies of the University of Tennessee concerning tenure are given in the Faculty Handbook. You are offered this position with the understanding that it carries a probationary period not to exceed

El momento de la firma

La mayoría de los abusos del primer empleo no se sostienen ante alguien que sabe lo que firma.

profedeconomia.es

University of Tennessee, dominio público vía Wikimedia Commons



Las cinco notas de una relación laboral

- Voluntariedad: trabajas por tu propia decisión, no obligado.
- Retribución: a cambio recibes un salario.
- Ajenidad: el fruto y el riesgo del negocio son de la empresa; tú cobras pase lo que pase.
- Dependencia: trabajas dentro de su ámbito de organización y dirección.
- Personalísima: el trabajo lo haces tú, no puedes mandar a otro en tu lugar.



CONCEPTO CLAVE

El falso autónomo es fraude de ley

Es a quien la empresa obliga a darse de alta como autónomo cuando concurren las notas de una relación laboral, para ahorrarse cotizaciones y dejarle sin vacaciones, paro ni indemnización. La Ley Rider reforzó la presunción de laboralidad en plataformas.

Lo que cuenta no es cómo se llame el contrato, sino la realidad de la prestación.



§ 2

Modalidades tras la reforma de 2021

El RDL 32/2021 simplificó los contratos y consagró el indefinido como regla general.

El indefinido es la norma; el temporal exige causa tasada; los formativos combinan trabajo y aprendizaje.





Qué te pueden ofrecer

Indefinido

Sin fecha de fin. Despido improcedente indemnizado con 33 días por año, máximo 24 mensualidades.

Temporal

Solo con causa tasada, producción o sustitución. Ya no existe el contrato por obra o servicio.

Formativos

En alternancia (base de la FP Dual) o para práctica profesional, dentro de los tres años tras titularte.



OJO CON ESTO

Sin causa real, el temporal pasa a indefinido

Si una empresa usa un temporal sin causa válida o encadena temporalidades, el contrato se convierte automáticamente en indefinido. La temporalidad dejó de ser la norma y pasó a ser la excepción justificada.



CONCEPTO CLAVE

El periodo de prueba no es trabajar sin derechos

Permite rescindir sin alegar causa ni indemnizar. Su duración la fija el convenio; si no dice nada, hasta 6 meses para titulados, 2 para el resto y 1 en temporales de hasta 6 meses. Durante él se trabaja con salario completo, cotización, vacaciones y prevención de riesgos.

Lo único distinto es que el contrato puede terminar sin las garantías del despido.



¿Cumplió su objetivo la reforma?

LECTURA

ARGUMENTO

Optimista

La temporalidad cayó; encadenar temporales ya es fraude

Crítica

El fijo-discontinuo actúa a veces como temporal disfrazado

Para ti lo decisivo no es la etiqueta, sino el clausulado: fechas de llamada, jornada, descansos e indemnización.



§ 3

La jerarquía de fuentes

El derecho laboral se ordena en capas, y cada capa solo puede mejorar la de encima, nunca empeorarla.



Dónde se fijan tus condiciones

Salario por categoría, jornada y complementos los concreta el convenio de tu sector, no solo la ley.

profedeconomia.es

Fast Radius, CC BY-SA 4.0 vía Wikimedia Commons



Tres capas que se apilan

- 01 Constitución y leyes: fijan los mínimos que nadie puede rebajar.
- 02 Convenio colectivo: mejora la ley y concreta salarios reales, jornada y complementos.
- 03 Contrato individual: solo puede mejorar el convenio, nunca rebajarlo.

1.221 €

BRUTOS AL MES EN 14 PAGAS

El SMI de 2026 es un suelo absoluto

17.094 € anuales, fijados por el Real Decreto 126/2026. Nadie puede cobrar menos, pero casi todos los sectores tienen convenio con salarios por categoría superiores. Tu mínimo real es el del convenio.



CASO • MARCOS Y EL CONVENIO DEL METAL

La cláusula que rebaja el convenio es nula

Le ofrecen 1.250 € brutos, «por encima del SMI». Al buscar su convenio provincial en el REGCON descubre que su categoría tiene fijados 1.480 €. Tiene derecho a cobrarlos y a reclamar la diferencia con efectos retroactivos.

Comprobar el convenio antes de firmar le ahorra 230 € cada mes.



§ 4

Anatomía de la nómina

Documento de entrega obligatoria. Es donde se comprueba que cobras lo del convenio y que cotizas bien.

Del salario bruto al líquido a percibir, con el ejemplo de un auxiliar administrativo de 1.500 € brutos al mes.



Cómo se organiza el recibo



Devengos

Todo lo que la empresa te reconoce antes de descuentos. Salario base de convenio más complementos; su suma es el bruto.

Deducciones

Cotización a la Seguridad Social a tu cargo, en torno al 6,50 %, y la retención de IRPF a cuenta de Hacienda.

Líquido a percibir

Bruto menos deducciones. Es lo que la empresa te ingresa en la cuenta.

Dos clases de percepciones

SALARIALES

- Cotizan y tributan.
- Salario base de tu categoría según convenio.
- Antigüedad, nocturnidad, productividad, prorrateo de extras.

NO SALARIALES

- No cotizan, dentro de límites.
- Dietas, plus de transporte, indemnizaciones.
- Compensan gastos, no son salario en sentido estricto.



Del bruto al neto, la nómina de Aitana

Técnica de Grado Superior, 1.800 € brutos al mes con extras prorrateadas. Cotización del 6,50 % y retención de IRPF del 9 %.

Calcula deducciones y neto.

Seguridad Social: $1.800 \times 0,065 = 117,00$ €. Financia tus prestaciones futuras.

IRPF: $1.800 \times 0,09 = 162,00$ €. Es un anticipo que se ajusta en la declaración.

Total deducciones: $117 + 162 = 279,00$ €.

Neto: $1.800 - 279 = 1.521,00$ € al mes.

Brecha bruto-neto: $279 / 1.800 = 15,5$ %, dentro del rango habitual.



CURIOSIDAD

La empresa paga por ti casi un tercio más

En la nómina solo aparece tu cotización, en torno al 6,50 %. La empresa cotiza además alrededor del 30-31 % de tu bruto. Por un sueldo de 1.800 € puede estar desembolsando cerca de 2.350 €.

Explica por qué a veces se negocia el «coste de empresa» en lugar del bruto.



Revisa tu contrato antes de firmarlo

Con todo lo anterior ya puedes hacer la comprobación mínima. Cinco pasos que evitan la mayoría de los problemas del primer empleo.

- Identifica la modalidad. Si es temporal, exige que conste la causa concreta.
- Localiza tu convenio en el REGCON y compara el salario de tabla de tu categoría.
- Revisa el periodo de prueba, que no supere el máximo del convenio.
- Comprueba jornada, horario y categoría contra lo pactado y el convenio.
- Al cobrar, cuadra devengos, cotización e IRPF. Guarda todas las nóminas.



Tu contrato fija 1.250 € y el convenio de tu categoría, 1.480 €. ¿Qué pasa?

A Vale el contrato, porque es lo que firmaste.

B Vale el convenio; la cláusula es nula y puedes reclamar la diferencia.

C Se aplica la media entre ambos.

D Vale el contrato si supera el SMI.

Solución: B. Es la jerarquía de fuentes en acción. El contrato individual solo puede mejorar el convenio, nunca rebajarlo, así que esa cláusula es nula en ese punto y la diferencia se reclama con efectos retroactivos.



Lo esencial de esta unidad

- Cinco notas definen la relación laboral; sin ellas no es trabajo asalariado.
- El indefinido es la norma y el temporal solo vale con causa tasada.
- Ley, convenio y contrato: cada capa solo puede mejorar la anterior.
- Tu mínimo real es el convenio, no el SMI. Compruébalo en el REGCON.
- Unidad 7: la Seguridad Social y las vicisitudes de la relación laboral.

Hasta aquí la teoría

Continúa en el libro de la unidad.